Câu hỏi 2: (1 điểm)

Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông T và Công ty vận tải N trong trường hợp ông T quyết định khởi kiện? Lý giải cho sự lựa chọn của anh (chị)?

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Luật sư hãy giúp ông T viết đơn khởi kiện gửi tòa án có thẩm quyền

Tình tiết bổ sung

Khi trao đổi với luật sư về nội dung vụ tranh chấp, ông T cho biết: sau khi nhận được Quyết định kỷ luật sa thải số 202/NS – KL của Tổng giám đốc công ty vận tải N, ngày 6/12/X ông T đã làm đơn yêu cầu Hội đồng hòa giải của công ty hòa giải. Hội đồng hòa giải đã tiến hành hòa giải thành tranh chấp giữa ông và công ty. Tại biên bản hòa giải thành, công ty đồng ý nhận ông T trở lại làm việc. Tuy nhiên khi ông T yêu cầu được trở lại làm việc thì Tổng giám đốc công ty không đồng ý. Chính vì vậy, ông T mới khởi kiện vụ tranh chấp ra tòa án.

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Luật sư cần đưa ra lời khuyên với ông T trong tình huống trên như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trong công văn trả lời tòa án, Công ty vận tải N trình bày: Sau khi phát hiện ra vi phạm của ông T, Đội kiểm soát của công ty đã yêu cầu ông T đưa xe về đội để Đội kiểm soát kiểm tra xe nhưng ông T không đồng ý. Ngày 18/10/X, Đội kiểm soát đã có văn bản đề nghị Phòng Nhân sự Công ty ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T trong thời hạn 20 ngày để đội tiến hành điều tra, xem xét hành vi vi phạm của ông T. Ngày 19/10/X, Trưởng phòng Nhân sự Công ty vận tải N đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Theo anh (chị) việc Trưởng phòng Nhân sự của Công ty vận tải N ra quyết định tạm đình chỉ công việc lái xe của ông T có đúng không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đang tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho việc hòa giải thì nhận được đơn của ông T. Trong đơn ông T đề nghị toà án tạm hoãn việc giải quyết vụ kiện với lý do: ông đang tập trung ôn thi vào Đại học giao thông vận tải nên không thể có thời gian để giải quyết các công việc theo yêu cầu của toà án. Sau khi thi xong, ông sẽ báo cáo để toà án tiếp tục giải quyết vụ án.

Căn cứ vào đơn của ông T, Thẩm phán đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Anh (chị) có đồng ý với hướng giải quyết của Tòa án trong tình huống trên không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, đại diện công ty vận tải N tham gia tố tụng trình bày: Lý do công ty quyết định kỷ luật ông T là do ông T có hành vi vi phạm nội quy của công ty. Cụ thể là ông T đã có hành vi tháo hở rắc cầu chì làm tê liệt táp lô đồng hồ tính tiền của xe. Hành vi vi phạm của ông T đã gây thiệt hại về kinh tế cho công ty. Do vậy, ngày 15/11/X, Công ty vận tải N đã họp xét kỷ luật ông T. Thành phần tham gia cuộc họp gồm có: Ông Nguyễn Sơn – phó tổng giám đốc thứ nhất – chủ toạ cuộc họp; Ông Hoàng - Đội trưởng đội xe; Ông Sỹ - chủ tịch công đoàn công ty; Ông Thọ - trưởng phòng Nhân sự; Ông Hùng – đội trưởng Đội kiểm soát. Sau cuộc họp, hội đồng kỷ luật công ty vẫn chưa đưa ra được hình thức kỷ luật đối với ông T. Ông Nguyễn Sơn - chủ toạ cuộc họp tuyên bố sẽ tổ chức họp lại.

Đội kiểm soát của Công ty vận tải N đã nhiều lần đề nghị tổ chức họp xét kỷ luật ông T lại nhưng Ban giám đốc công ty vẫn chưa họp. Ngày 25/11/X, khi đội trưởng Đội kiểm soát và Trưởng phòng Nhân sự lên gặp và đề nghị họp xét kỷ luật ông T thì ông Nguyễn Sơn (phó tổng giám đốc thứ nhất) nói: "*cứ ra quyết định kỷ luật sa thải đưa ông Tổng giám đốc công ty ký*".

Ngày 30/11/X, sau khi nghe lời trình bày của ông Hùng - Đội trưởng đội kiểm soát và ông Thọ - trưởng phòng Nhân sự, Tổng giám đốc Công ty vận tải N đã ra Quyết định số 202/NS –